



**ACCEDE A LA ENTREGA PARCIAL DE LA
INFORMACIÓN SOLICITADA POR DOÑA DIANA
DONOSO PINEDA**

RESOLUCIÓN N°160/2016

Maipú, 19 ABR. 2016

Visto: Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008; la Instrucción General N°10 del Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2012; el Decreto Alcaldicio N° 5719 de fecha 10 de septiembre 2012, que contiene Reglamento Acceso a la información Pública de la Municipalidad de Maipú; el Decreto Alcaldicio N° 1842 de fecha 27 de marzo 2013, que contiene Cuadro de roles de la Oficina Transparencia Municipal; el Decreto Alcaldicio N° 4440 de fecha 30 de septiembre de 2014 que delega firma en el encargado de Transparencia Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 19 de marzo de 2016, se recibió la solicitud de información pública N° MU163T00001167, cuyo tenor literal es el siguiente: "Estimados Srs. Municipalidad de Maipú: 1.- Se requiere información respecto a la actualización del Plano Regulador Vigente en la comuna. Lo anterior, para confirmar la tipificación y zonificación de la propiedad del domicilio [REDACTED] Se requiere información de la autorización al expediente N° 1578, ingresado por los actuales dueños, en donde se autorice la construcción de dos propiedades para uso domiciliario y no de equipamiento, que era el giro anterior." (sic).
2. Que, conforme lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia, "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley."
3. Que el artículo 5° del citado cuerpo legal dispone que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento y complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley de Transparencia.
4. Que en virtud lo anterior se estima que la información solicitada tienen el carácter de pública y que a su respecto no concurre causal de secreto alguna, que justifique la denegación de la misma, en el caso de la información correspondiente a "1.- Se requiere información respecto a la actualización del Plano Regulador Vigente en la comuna. Lo anterior, para confirmar la tipificación y zonificación de la propiedad del domicilio ALBERTO LLONA N°214".



5. Que dentro de las referidas excepciones y en virtud del artículo 21, numeral 1, letra b, de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información, cuando: "Artículo 21: Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1.- Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: b) Tratándose de antecedentes y deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas".
6. Que en el caso concreto, los documentos ingresados recientemente a la Dirección de Obras Municipales son parte del expediente, el cual se encuentra en trámite a fin de adoptar una resolución sobre dichos antecedentes, para lo cual se encuentran en revisión por parte de la Dirección de Obras Municipales, por lo que, conforme a los siguientes fundamentos y razones, se deberá denegar el acceso a la información:
 - a) El informe de aprobación del proyecto requerido se encuentra en proceso de evaluación, correspondiendo la información contenida en el expediente correspondiente antecedentes necesarios para la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas, en concordancia a lo estipulado en el artículo 21 N°1 letra B de la Ley de Transparencia.
7. Que la letra e) del artículo 11 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública establece el Principio de Divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.

RESUELVO:

I. **ACCÉDASE** a la entrega de la siguiente información:

Copia de Memorándum N° 298 de Secretaría Comunal de Planificación, en que informa sobre el Plano Regulador Comunal Vigente y la zonificación correspondiente al predio señalado, lo que se corresponde a lo consultado como "1.- Se requiere información respecto a la actualización del Plano Regulador Vigente en la comuna. Lo anterior, para confirmar la tipificación y zonificación de la propiedad del domicilio [REDACTED]".

- II. **DENIÉGASE** la entrega de información relativa a "2.- Se requiere información de la autorización al expediente N° 1578, ingresado por los actuales dueños, en donde se autorice la construcción de dos propiedades para uso domiciliario y no de equipamiento, que era el giro anterior" (sic), requerida por doña Diana Donoso Pineda, a través de la solicitud de acceso a la información N° MU163T0001167, de fecha 19 de marzo de 2016, por concurrir a su respecto la causal del artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia.
- III. **ENTREGUÉSE** la información indicada a doña Diana Donoso Pineda a través de la forma y medios que se indican: a través de correo electrónico.
- IV. **DISPÓNGASE** la entrega gratuita de la información solicitada, en la forma señalada en el punto resolutivo anterior.
- V. **INCORPÓRESE** lo correspondiente al punto II de la presente resolución al Índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados, una vez que se encuentre a firme, en



Ilustre Municipalidad de Maipú
Dirección Asesoría Jurídica
Oficina de Transparencia Municipal

conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General N° 3, del Consejo para la Transparencia.

VI. NOTÍFIQUESE la presente resolución a doña Diana Donoso Pineda mediante correo electrónico dirigido [REDACTED]

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta resolución usted podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la misma.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

Por orden del Alcalde, según Decreto Alcaldicio N° 4440 de fecha 30 de septiembre de 2014.


CRISTIAN MELLA CORTÉS
Director de Asesoría Jurídica
Ilustre Municipalidad de Maipú

JYG

DISTRIBUCIÓN:

1. Sra. Diana Donoso Pineda
2. Archivo.

Municipalidad de Maipú

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

LEY DE TRANSPARENCIA

MU163T0001167

Fecha: 19/03/2016 Hora: 10:06:50



1. Contenido de la Solicitud

Nombre y apellidos o razón social: Diana Donoso Pineda

Tipo de persona: Natural

Dirección postal y/o correo electrónico:

Nombre de apoderado (si corresponde):

Solicitud realizada: Estimados Srs. Municipalidad de Maipú:
1.- Se requiere información respecto a la actualización del Plano Regulador Vigente en la comuna. Lo anterior, para confirmar la tipificación y zonificación de la propiedad del domicilio ALBERTO LLONA N°214.
2.- Se requiere información de la autorización al expediente N° 1578, ingresado por los actuales dueños, en donde se autorice la construcción de dos propiedades para uso domiciliario y no de equipamiento, que era el giro anterior.

Observaciones: - Si existe algún cambio al Plano Regulador Comunal o General de la región, favor indicar antecedente para revisión.

Archivos adjuntos:

Medio de envío o retiro de la información: Correo electrónico

Formato de entrega de la información: PDF

Sesión iniciada en Portal: SI

Vía de ingreso en el organismo: Vía electrónica

De acuerdo a su requerimiento, este organismo procederá a verificar lo siguiente:

- a) Si su presentación constituye una solicitud de información.
- b) Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésta.
- c) Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia.

2. Fecha de entrega vence el: 19/04/2016

El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo a su presentación la fecha máxima de entrega de la respuesta es el día 19/04/2016. Se informa además que excepcionalmente el plazo referido podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar condicionada al cobro de los costos directos de reproducción. Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, el no pago de tales costos suspende la entrega de la información requerida.

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado el plazo definido para dar respuesta.

3. Seguimiento de la solicitud

Con este código de solicitud: MU163T0001167, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a través de los siguientes medios:

- a) Directamente llamando al teléfono del organismo: 26776865 - 26776848
- b) Consultando presencialmente, en oficinas del organismo "Municipalidad de Maipú", ubicadas en Av. Cinco de Abril N° 0260, en el horario Lunes a viernes, 8:30 a 14:00 hrs.
- c) Digitando código de solicitud en www.portalttransparencia.cl opción 'Hacer seguimiento a solicitudes'

Av. Cinco de Abril N° 0260

Municipalidad de Maipú

4. Eventual subsanación

Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, se le solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación del requerimiento de subsanación. En caso que usted no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le tendrá por desistido de su petición.



Secretaría Comunal de Planificación

MEMORANDUM N° 298 / 2016

MAT: Respuesta a solicitud Transparencia

MAIPÚ,

06 ABR. 2016

DE : RAÚL VILLAGRÁN ROZAS
DIRECTOR SECPLA

A : SR. DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

ATT.: SR. JOHN YURGEVIC, COORDINADOR TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Junto con saludar cordialmente, remito a Ud. respuesta a requerimiento ingresado por doña Diana Patricia Donoso, mediante ingreso N° MU163T0001167, relativo a *"información respecto a la actualización del Plano Regulador Vigente en la comuna. Lo anterior, para confirmar la tipificación y zonificación de la propiedad del domicilio Alberto Llona N° 214. Además se requiere información de la autorización al expediente N° 1578, ingresado por los actuales dueños, en donde se autorice la construcción de dos propiedades para uso domiciliario y no de equipamiento, que era el giro anterior. En caso que existiese algún cambio al Plano Regulador Comunal o General de la región, favor indicar antecedente para revisión"*.

Al respecto, podemos informar a Ud. lo siguiente:

1. El Plan Regulador Comunal y Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) mantienen lo indicado en PRC comunal desde el año 2004, sin variación.
2. Toda información oficial predial es emitida oficialmente por la Dirección de Obras Municipales en un Certificado de Informes Previos, previo pago de un derecho (0,1 UTM). Toda la información relativa al expediente N° 1578 debe ser solicitada en DOM.
3. La solicitante puede observar una aproximación visual, y descargar la normativa aplicable a su predio -que es ZC3- en la página sitmaipu.maipu.cl/flexviewers/prc/.

Sin otro particular, le saluda muy atte.,



RAÚL VILLAGRÁN ROZAS
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



JACE

GMB

1152284



MAT.: Requerimiento N° 1166-1167

MAIPÚ, 29 de marzo de 2016

A : Sr. JOHN YURGEVIC GONZALEZ
Encargado Oficina de Transparencia Municipal

DE: CARLOS CORREA NÚÑEZ
Coordinador de Transparencia - Dirección de Obras

De mi consideración:

Respecto del requerimiento formulado por doña **Diana Donoso Pineda**, solicitando información respecto del Expediente N° 1578, para el proyecto de edificación en el domicilio Alberto Llona N° 214, podemos manifestar que actualmente dicho expediente se encuentra en trámite de revisión de las correcciones efectuadas por el arquitecto, estando aún pendiente la entrega de documentación básica requerida, como algunos planos y las especificaciones técnicas.

En cuanto al permiso de arranque de agua, éste debe ser consultado en SMAPA.

Asimismo, información del Plano Regulador comunal, debe ser solicitada a la Unidad de Asesoría Urbana de SECPLA.

Sin otro particular le saluda atentamente,

CARLOS CORREA NÚÑEZ
Coordinador de Transparencia
Dirección de Obras Municipales

Avda. 5 de Abril 0260
Maipú, Santiago de Chile
Fono: 2 6776 000
www.maipu.cl

